

0080273-30.2011.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5228/2011 -

89º Distrito Policial - Portal Morumbi, 499/2011 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FELIPE FRADIQUE DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0080273-30.2011.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0080273-30.2011.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5228/2011 -

89º Distrito Policial - Portal Morumbi, 499/2011 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FELIPE FRADIQUE DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1540/2011

Vistos.

LUIS FELIPE FRADIQUE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela

Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, combinados com o artigo 69 do Código Penal, por fatos ocorridos em 16 de setembro de 2011.

A denúncia foi recebida em 12 de junho de 2012 (fls. 138).

Por sentença proferida e publicada em 10 de março de 2014, foi julgado parcialmente procedente o pedido contido na denúncia, para condenar o acusado Luis Felipe Fradique de Oliveira à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, e §4º da Lei 11.343/2006. Ao réu foi concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 236/243).

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 17 de março de 2014.

A defesa interpôs recurso de apelação.

Por v. acórdão proferido em 24 de agosto de 2016, a 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, para manter a condenação de Luis Felipe e determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado (fls. 303/313). O v. acórdão foi publicado em 19 de setembro de 2016 e transitou em julgado para o Ministério Público em 31 de outubro de 2016 (fls. 314/315).

A defesa, por sua vez, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

A defesa impetrou habeas corpus perante o C. Superior Tribunal de Justiça, que não o conheceu, mas concedeu a ordem de ofício, para fixar o regime inicial aberto para o réu Luis Felipe (fls. 341/347).

Foi determinada a expedição de contramandado de prisão e a intimação do réu para comparecimento perante o juízo, para que fossem adotadas as providências para inclusão no regime aberto (fls. 349/350). Expedido novo mandado de prisão (fls. 356/357).

Conforme certidão de fls. 371, o réu não foi localizado (fls. 371).

A fls. 377, a Defensoria Pública requereu fosse extinta a punibilidade do acusado pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória. O Ministério Público não se opôs ao pedido (fls. 378).

É a síntese do necessário.

Decido.

Têm razão as partes. É o caso de se reconhecer a prescrição da pretensão executória.

A pena em concreto aplicada ao réu Luis Felipe prescreve no prazo de quatro anos, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Nesse cenário, verifica-se que já decorreu lapso temporal superior a quatro anos, contado do trânsito em julgado para o Ministério Público e a presente data, sem que o réu tenha iniciado a execução da pena privativa de liberdade.

Posto isso, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu LUIS FELIPE FRADIQUE DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso V, e no artigo 110, parágrafo 1º, ambos do Código Penal, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal.

De imediato, expeça-se contramandado de prisão.

P. R. I. C.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as comunicações São Paulo, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA